

עין משפט ורר מצוה

סו א מיי פטי"ו מה'י מאלכות אסורות הלכה יא כי:

סו ב מיי שם הלכה כה:

סח ג מיי פ"ו מה'י מובל ומזיק הלכה ד:

סס ד ה מיי פי"ט מה'י פסולי המוקדשין ה' טו ופי"ג מה'י מטמאי משכב ומשכ הלכה ח וע"ש בכ"מ: ע ו ד מיי פ"א מה'י ספילן הלכה יח סגמ עשין אה טור שיע י"ד סימן רפא סעיף ה:

ח [מיי] שם הט"ו טוש"ע יו"ד ר"ט סעי' כ"י]:

תורה אור השלם

1. וְכָל אֶדָּם לֹא יִהְיֶה בְּאֶדָּהּ מוֹעֵד בְּבֹאוֹ לְכַפֵּר בְּקֹדֶשׁ עַד אֲחֻזַּת וְכָפֹר בְּעֵדוֹ וּבַעַד בִּירוֹ וּבַעַד כָּל קֹדֶשׁ יִשְׂרָאֵל: ויקרא טו ז

מוסף תוספות

א. דמהימן ליה הכא בשאינו בידו. רל"ט סימן ח.
ב. אבל היכא שלא היה בידו מעולם, לא. מוס' ה"א"ש.
ג. אבל מכחישו ואומר איני יודע. אפי' מהימן פליה כבי תרי לא מהימן דדוקא בשותק פליגי דמתוך שותקות משמע דמודה דדברים נכירים הוא דהוא. מוס' ה"א"ש. ד. ונראה להלכה כרבא לגבי אביי. מוס' קדושין סז: ד"ע נטמא.
ה. נתפסק יי"ק. ה"א"ש שם.
ו. אבל אי א"ל כומנא קמייתא. או. מוס' ה"א"ש.
ז. דלאו בידו. מוס' ה"א"ש.
ח. [נאן] כי אינו שותק [וב]דבר שאינו בידו. מוס' שם.
ט. דנאמן אצ"ג דהיי דבר שבערה ואין דבר שבערה פחות משנים כל שכן דנאמן במילתא אחריית. מוס' שם.
י. דלכך לא יושב לו לפי שלא היה יודע בידור הדבר. מוס' שם.

פסקי רי"ד

ת"ר היה עושה נזמר בטהרות ואומר לו טהרות שבעתי עמך נטמאו היה עושה עמי בובחים ואומר לו ובחים שעשיתי עמך נתפגלו נאמן אמר לו טהרות שעשיתי עמך ביום פלוני נטמאו ובוחים שעשיתי עמך נתפגלו נאמן אמר לו טהרות שעשיתי עמך נאמן מ"ש רישא ומ"ש סיפא אמר אביי כל שבידו נאמן מ"י מדר"ק קאמר כל שהן בידו אלא כל שבידו ש"מ ה"י"ן כל שבידו לטמאות ולהתפלל נאמן (פ"ט) שהן תחת רשותו אם יש בידו לפסול נאמן ואם לאו אינו נאמן כששכחם לו טהרות שעשיתי עמך נטמאו אם יכול לטמאן מכאן ולהבא נאמן ואם לאו אינו נאמן ואצ"פ שהם בירשותו כגון שלא היו קרובים לו והו רוצה ללכת עמו וללוקחם כיון שאינו יכול לטמאן כששוי' נאמן וטמאו אינו נאמן והוה ביום פלוני שנזמר מלאכתו ואינו עסוק בהן ואצ"פ שעדיין לא החזיקו לו: ורבא אמר כגון דאשכחיה (והוא שלא יצאו מתחת ידיו) ולא א"ל ולא מירי ולבתר הכי אשכחיה וא"ל. פי' רבא פליג עליה דאע"ג דאין בידו לטמאן נאמן הוא אם א"ל לטמאן נאמן הוא אמר אצ"פ כומנא קמא דאשכחיה והוא שלא יצאו מתחת ידיו דומיא דס"ת דר' אמי ור' אבהו לקמן נאמן. וסיפא כגון דאשכחיה ולא א"ל ולבתר

אמר אביי כ" שבידו נאמן. הקשה ר"ם דהכא אפי' לרבא א לא

מהימן אלא משום שהיה צידו תחילה^ב וצפ' האומר (קדושין דף סו.) פליגי אצ"י ורבא באשמו זינמה צעד אחד והלה שותק ומשמע התם דתרווייהו מודו בצ"ל עד אחד נטמאו טהרותין והלה

שותק נאמן וכן א"ל עד אחד אכלת

חלב ואע"ג דלין צידו ואומר ר"ת דהכא במכחישו או אומר איני יודע אכל התם דשותק הוי כהודאה וכן משמע דהאשה רצה (יבמות דף פז:) דצעי למיפשט מיניה דעד אחד נאמן באיסורין ודחי דלמא שאני הכא משום דאשתיק ושתיקה כהודאה דמיא וגזי אשמו זינמה פליגי נמי בשותק ומהני לאצ"י צעד אחד כשר דלאו גזלנא ואף ע"ג דלין דבר שצצרוה פחות משנים או בקניניו וסתירה צעד אחד הכא דשותק שאני אי נמי מדרגתן ורבא אפי' שותק לא אסר אלא אם כן מהימן עליה כבי תרי^ג

ומתוך כך אומר ר"ם דאדם המטטר י"ן לחצרו^ד אי אשכחיה ואמר ליה צימנא קמייתא^ה מהימן כרבא ואפילו מכחישו כיון דהיה צידו אכל^ו אחר^ז אי מהימן אי מכחישו או אומר איני יודע ואי שתיק מהימן וכן פסק רבינו משולם בן רבינו קלונימוס ואי מהימן עליה כבי תרי אסור^ח כדאשכחן כהוא סמיא (קדושין דף סו.) לרבא^ט ואפי' היכא דלא מהימן מכל מקום לדידיה אסור דשויה אנפשיה חתיכה דאיסורא ונראה דאם שותק מחמת שאינו יודע דלא הויה שתיקה כהודאה^י וכן הסוגיא דקידושין^{יא} י"ט לפרש כחומר לו נטמאו טהרותין צנפין או ידעת מדע דקמני דומיא דאכלת חלב והתם דוקא הויה שתיקה כהודאה: **ד"ב** אמר פיגול^{יב} מהימן. ומינה ה' רבי יוסי גופיה צוצחים פרק צית שמאי (דף מד:) אית ליה דלין פיגול צצדנ הנעשה צניס דליף משלמים וי"ל נהי דפיגול לא הוה פסול מיהא הוי ופיגול דהכא לאו דוקא כדאשכחן בסוף פ"ק דוצחים (דף יד.) לרבי [שמעון] דאמר כל שאינו על מזבח החיזון כשלמים אין חייבין עליו משום פיגול ואמר רבי יוסי צר' חנינא מודה רבי [שמעון] דפסול מקל וחומר ו' ואין לתמוה מנא ליה דמהימן דפשיטא דככל הקרצנות שייך פיגול ככל ד' עבודות:

ועל

ל'יה ספר תורה ביד מי אמר ל'יה ביד לוקח אמר ל'יה ל'נאמן אתה להפסיד שכרך ואי אתה נאמן להפסיד ספר תורה אמר ל'יה רבי ירמיה נהי דהפסיד שכר אזכרות שכר דספר תורה כול'יה מי הפסיד אמר ל'יה אין שכל ספר תורה י'שאין אזכרות שלו כתובות לשמן אינו שוה כלום וליעבר עלייהו קולמוס וליקדשיה כמאן נימא דלא כרבי יהודה י'דתנן ה'הרי שהיה צריך לכתוב את השם ונתכוון לכתוב יהודה וטעה ולא הטיל בו דלת מעביר עליו קולמוס ומקדשו דברי רבי יהודה וחכמים אומרים אין השם מן המובחר אפילו תימא רבי יהודה עד כאן לא קאמר רבי יהודה אלא בחדא אזכרה אבל דכולי ספר תורה לא משום דמיחזי כמנומר ההוא דאתא לקמיה דר' אבהו א"ל ס"ת שכתבתי לפלוני גיילין שלו לא עיברתים לשמן א"ל ספר תורה ביד מי א"ל ביד לוקח אמר לו י'מתוך שאתה נאמן להפסיד שכרך אתה נאמן להפסיד ספר תורה וכו'

מועד (ויקרא א) וגם לול קטן היה פתוח לצית הכפורת. והאי דמקשי הכ' דלמא דחויניה צפישפא אהזות דעל הפרוכת דהיכל קאי וגזי עבודות דלפני ולפנים נמי איכא לאקשויי דחויניה דרך לול: ואין אדם נאמן כו'. הואיל ואין צורך: **ויעבר עלייהו קולמוס.** לשמן כתב על גזי כתב ולקדשיה: **ולא הטיל צו דלת.** ונמנא שם כתוב דכרכו אכל שלא לשמו הוא: **מעביר עליו קולמוס.** לשמו: **כוליה ס"ס.** כל אזכרות שצו: **גוילים.** קלפים:

הניזקין פרק חמישי גיטין

נפלו ונטפצעו. אגוזי פרך אין צטלין אפילו צאלף מפני ששיצותן. נטפצעו האגוזים של ערלה ואח"כ נפלו לתוך של היתר יעלו נפלו מחלה ואח"כ נטפצעו: **אחד.** שפצען שוגג שלא נמכוין כדי לצטל ששיצותן ולהעלותן צאחד ומאמים דקין ערלה בין שפצען מזיד שנתכוין לכך: **לא יעלו.** אפילו

צאלף דקנים ר"מ ורבי יהודה שוגג אטו מזיד ואע"ג דרך עלייה שהוא מעלה ומצטל אגוזי פרך איסורא דרבנן צעלמא הוא ואפילו שלמים דמלאורייתא אין חילוק בין חשוב לשאינו חשוב דהכל צטל דכתיב

(שמות כג) אחרי רבים להטות ורבנן הוא דגזור: **דאסי לאיערומו.** ולהתכוין ויאמר שוגג הייתי ולא נמכוונמי כדי להעלותן: **הרי זה לא ילקט.** דכל זמן שהיא במקומה כמחוצר^ט שציבא ולא צטלה וכי לקיט לפירות ומצטל להו במאמים הוי מצטל איסור לכתמילה: **ואם ליקט.** ולא נמלך: **יעלו.** דה"ל שוגג דלא נמכוין ללקט ע"מ לצטל דסצור שכבר צטלו במחוצר: **ועלנד שלא יסווון ללקט.** כזונת ציטול: **אף המספיון כו'.** אלמא צמוזד נמי צטיל: **אין אדם אוסר אדם כרמו בנטיעה אחת.** אין לך אדם נוטע ערלה בין שאר נטיעות צלא סימן ואוסר כרמו צצטיל נטיעה אחת וכיון דלא שכיחא לא אחמור צה רבנן אצל נפילת איסור צהיתר שכיחא: **כל שצידו.** לעשות צשעה שמודיעו: **נאמן.** ורישא כגון שעודן צידו לטמאן ולפגול וגזי קרצנות צכסן העוצד קמיירי כגון שהצויה צין שחיטה לצריקה ואמר פיגלתיה צשחיטה שעדיין צידו לפגול צשאר מירד לאו כל כומייה: **רנא אמר.** אע"פ שאין צידו נאמן וסיפא כגון דאשכחיה מקמי האידנא ולא אמר ל'יה והשמה א"ל: **אוסר דין.** לומר הדין נותן: **אדם אורח דין.** שאינו נאמן אצל רבי יוחנן אמר משום רבי יוסי כו': **האמינאו.** ואפי' לאחר זמן דממפרש: **כסן גדול ציוה"כ.** צפר ושעיר שלפני ולפנים שהוא שם יחיד ואין רואהו ואם אמר פגול מהימן דהא כתיב המקריב אותו לא יחשב (ויקרא ו) וקרי לא יחשב מחשבת פיגול ואם חשב פיגול יהיה: **ומנא ידעינן.** ציוה"כ דפגיל אי לאו דמהימן: **דלמא.** כי אמר קרא פיגול יהיה דשמעינן דפגיל צקול רס דאמר הריני מזה על מנת להקטיר אימורין חוץ לזמנן: **ומשני אי לאו דמהימן.** לומר צשעת עבודה פיגלתי אע"ג דשמענייה דפגיל נמי דלמא צצתר עבודה קאמר: **הכי גרסינן דלמא דחויניה צפישפא.** דלמא צצה"ג

מהימן דחזין צפישפא דצשעת אמירה היה מזה. פיפשא פתח קטן שהיה צצית החליפות פתוח להיכל ושנים היו אחד צצפון ואחד צצרוס כדמניא צצוצחים צצאיהו מקומן (דף נה:) שני פיפשפי' היו צצית החליפות אחת צצפון ואחד צצרוס כדי להכשיר את כל העורה לשחיטת קדשים קלים שנהיה קורין צכל הרוחות ושחטו פתח אוהל מועד (ויקרא א) והאי דמקשי הכ' דלמא דחויניה צפישפא אהזות דעל הפרוכת דהיכל קאי וגזי עבודות דלפני ולפנים נמי איכא לאקשויי דחויניה דרך לול: **ואין אדם נאמן כו'.** הואיל ואין צורך: **ויעבר עלייהו קולמוס.** לשמן כתב על גזי כתב ולקדשיה: **ולא הטיל צו דלת.** ונמנא שם כתוב דכרכו אכל שלא לשמו הוא: **מעביר עליו קולמוס.** לשמו: **כוליה ס"ס.** כל אזכרות שצו: **גוילים.** קלפים: **ומאי**

מועד (ויקרא א) וגם לול קטן היה פתוח לצית הכפורת. והאי דמקשי הכ' דלמא דחויניה צפישפא אהזות דעל הפרוכת דהיכל קאי וגזי עבודות דלפני ולפנים נמי איכא לאקשויי דחויניה דרך לול: **ואין אדם נאמן כו'.** הואיל ואין צורך: **ויעבר עלייהו קולמוס.** לשמן כתב על גזי כתב ולקדשיה: **ולא הטיל צו דלת.** ונמנא שם כתוב דכרכו אכל שלא לשמו הוא: **מעביר עליו קולמוס.** לשמו: **כוליה ס"ס.** כל אזכרות שצו: **גוילים.** קלפים:

שהי ד' היתר שלכן אינו אלא משום דלא בני עושין ניעהו וסוי כקטן אוכל נגלות, אלא טלה משום גזירה שמא יאכלת חסך, דלויכא עליה חובב מיתה כדאמרין צמקתא דמילתא, ולהכי נקט צירישא שמא יאכלת חסך צמקתא חסך דמרת צמקתא לא מיתלף צמקת צמרתא, אכל חרשת אשת חרש מיתלפא צמרתא אשת חרש ודמי מיתלף חרש צעל צמקת צמרת צעל חרשת, אכל קטנה לגדול ליכא למיגור משום גדולה לקטן, דאין לקטן טשוואין (שם). וליביבול. אפילו חרשת צמקתא, צמרתה דרבנן, הא אית לה טשוואין מדרבנן (שם).

א) (ערלה פ"ג מ"ח),
ב) ערלה פ"א מ"ו, א) לעיל נג. נדרים לו. מנחות מט.,
ד) [מוספתא פרק שני דתרומות ע"ש], ב) כתי"י טוסף: שורת הדין. ועי' צרי"ן,
ו) [פי' מוס' צ"ב לג. מד"ה ה"ג לסוף], ז) [ז"ל דתניא],
ח) [מסכת סופרים פ"ה] לעיל
כ. שבת קד' (ט) צס"א:
במחזור [וכן ז"ל רש"י],
ו) [ועי' מוספתא וצמים יד. ד"ה מודה ומוס' מנחות יד. ד"ה פיגול],

גליון הש"ם

גמ' בה"ג ביוח"ב יובית. פי' וצחים דף מד ע"ב מד"ה צדנר הנעשה: שם ורלבא דחזוניה. פי' וצחים דף נה ע"ב מד"ה צ' שפספסי: שם לא בחבירים לשמן. עיין מנחות דף מז ע"א מד"ה ואל ימנול: תורה"א אפר וכו' י"ל באופר. פי' טוטה ד' ג ע"ב תורה"א פ"ל:

מוסף רש"י

הבהנים שפגלו במקדש. קרצנות ששחטוס חזקוס לאלול מהס קוץ לזמנן ולא הורלו לצעסל (לעיל ג). מדיירין. שיעשו ספוליס כקן, חייבים. לשלם דמיהם לצעלים, שהרי צריסים להציב אחרים, ואי נמי נדנא היא, קשה בעיניו אלא הקריב קרננו, שהרי להציא דודין היה צמקס (שם). ונתכווין לכתוב יהודה. שיהי טועיה וטבור שהוא צריך לנמוז יהודה (לעיל ב). וטעה ולא הטיל בו דלת. הרי השס מכות אלא שהוא שלא לשמו (שם) ומנא שם נמכז ממקומו אצל לא צכונת (שבת קד.). מביביר עליו קולמוס. לכותו שם על לא אומותיו כלאוי הוא כומב (שם). מכאן שייך לעמוד הבא

על החרשת שהרשאה אביה. צקטעטות וקיכל קדושין וסוי קדושין גמוריס, והיה יוצאה בבט. ואפילו משגדלה וקצק כח צא מנקלת היא אלא גיעת (יבמות ק"ב). וואע"ג דקידושיה גמורין סוי וגירושיה צלא גיעת הוי גיעא, לפי שהאשה יוצאת לזונה ושלא לזונה (שם ק"ג). ועל קטנה בת ישראל. ימותה הנשאת ע"פ אמה שאוכלת בהרומה. אצ"פ שאין טשוואיה טשוואין גמוריס אכלה צמרותה דרבנן (שם). מדעדות של ר' יוחנן. דאמר דלפילו גמוריס קדושין גמוריס לא צניקן דמנא דאשע גירושין (יבמות ק"ג). אמר לעדים ראו גט זה שאני נוהן לה. והוא לא צמעק, ודחו ואמר לה. לאשמו צמקת, ככסי שטר חוב. ולא הויעש שהוא גיטס, הרי זו מורשת (שם). לא בעינן דעתה. דאשה גירושין, דקמני חרשת יוצאת גגט (שם). פשיטא. דלרי יוחנן ודאי הכי הוא (שם). ואילו הירשת. שלא השיאה אמי טקטעטות, שאין טשוואיה גמורין (שם ק"ג). לא אכלה. מדצקתה לחרשת דקטעיק צה ואמי ונקט קטנה, ולא קתמו ועל חרשת שנישאת מעמנא שאוכלת צמרותה (שם). שמא יאכל חרש בהרשת. והאי לאו שניא מעמלא הוא, מה לי פקח צמרת מה לי חרש צמרת. שניהן אינן טשוואין ואם זו מומרת אף זו מומרת,

שהי ד' היתר שלכן אינו אלא משום דלא בני עושין ניעהו וסוי כקטן אוכל נגלות, אלא טלה משום גזירה שמא יאכלת חסך, דלויכא עליה חובב מיתה כדאמרין צמקתא דמילתא, ולהכי נקט צירישא שמא יאכלת חסך צמקתא חסך דמרת צמקתא לא מיתלף צמקת צמרתא, אכל חרשת אשת חרש מיתלפא צמרתא אשת חרש ודמי מיתלף חרש צעל צמקת צמרת צעל חרשת, אכל קטנה לגדול ליכא למיגור משום גדולה לקטן, דאין לקטן טשוואין (שם). וליביבול. אפילו חרשת צמקתא, צמרתה דרבנן, הא אית לה טשוואין מדרבנן (שם).

אמר אביי כ" שבידו נאמן. הקשה ר"ם דהכא אפי' לרבא א לא מהימן אלא משום שהיה צידו תחילה^ב וצפ' האומר (קדושין דף סו.) פליגי אצ"י ורבא באשמו זינמה צעד אחד והלה שותק ומשמע התם דתרווייהו מודו בצ"ל עד אחד נטמאו טהרותין והלה

^[1] נראה דלי' שאע"פ שכן תחת ידו מומא דוקא אם יס' בידו וכו'.
^[2] צ' ר"ל וצוחים נמי יס' מילוק בין אצ"י לנכא דלנצי כל זמן שצידו וכו'.